Mandatsauftrag 16 Oktober

Kanzlei Lindenfels, Fiktive Rosenhalde 9, 72074 Tübingen. Aktenzeichen XL 307/26. Übernahmevermerk vom 16.10.2026, 08.45 Uhr.

1. Auftrag und Person

Amira Finkbeiner, geboren am 08.11.1993, befindet sich seit dem 02.06.2026 im Erwachsenenstrafvollzug der erfundenen JVA Silberrain, Fiktiver Silberrain 40, 72076 Tübingen. Eine Untersuchungshaft oder Unterbringung nach dem Psychisch-Kranken-Hilfe-Recht liegt nicht vor. Ihr Ehemann Idris Finkbeiner lebt mit ihrer Tochter Nora in Rottenburg. Die Mandantin spricht Deutsch und Arabisch; für die derzeitigen Gespräche wünscht sie keine Übersetzung. Diese Entscheidung kann sie jederzeit ändern.

Am 28.09.2026 entstand eine ernst zu nehmende psychische Krise. Die Akte beschreibt weder eine Selbstschädigungsmethode noch eine Anleitung. Die Mandantin will, dass ihr damaliger Zustand nicht verharmlost wird. Sie beanstandet die Dauer einzelner Einschränkungen, den Umgang mit ihren Nachfragen und die anschließende enge Mehrfachunterbringung. Medizinische Behandlung soll fortgeführt werden. Die anwaltliche Arbeit ersetzt weder ärztliche Beurteilung noch sofortige Hilfe bei einer akuten Gefährdung.

2. Verfahrensstand

Die bisherige Vertreterin Sigrun Kappel reichte am 02.10.2026 einen als Beschwerde bezeichneten Schriftsatz bei der Strafvollstreckungskammer ein. Die Kammer behandelte das Begehren als Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz und als Antrag auf gerichtliche Entscheidung. Am 09.10.2026 wurde nur der vorläufige Antrag abgelehnt. Die Zustellung an die Kanzlei ist für den 12.10.2026 nachgewiesen. Am 13.10. wurde eine sofortige Beschwerde an dieselbe Kammer gesandt. Über deren Behandlung ist noch nichts bekannt. Das fiktive gerichtliche Zeichen lautet ÜBUNG 4 StVK 307/26.

3. Bearbeitung

Zu prüfen sind die einzelnen Maßnahmen und Zeitabschnitte: Unterbringung im besonders gesicherten Haftraum vom 28.09. bis 01.10., Entzug bestimmter Gegenstände, Versorgung mit geeignetem Ersatzmaterial, Beobachtung, ärztliche Beteiligung sowie die spätere Doppel- und vorübergehende Dreifachbelegung. Der tatsächliche Verlauf ist wichtiger als eine zusammenfassende Bezeichnung als Einzelhaft. Die Raumunterlagen nennen unterschiedliche Flächen; Originale und Bedeutungen sind zu erhalten.

Erwartet werden eine nachvollziehbare Ereignis- und Belegübersicht, die Prüfung der bisherigen Prozessführung und ein ausformulierter, nach Rückfragen zu vervollständigender Schriftsatz. Aktuelle Schutzbedürftigkeit, Würde, Privatheit und die Belastung anderer Gefangener sind gemeinsam zu betrachten. Vor einer Einreichung entscheidet Herr Lindenfels über Text, Rechtsweg, Anlagen und Freigabe.

Vollmacht und Vertraulichkeit

Amira Finkbeiner, SR-227/26, JVA Silberrain. Erklärung vom 15.10.2026.

Ich bevollmächtige Rechtsanwalt Xaver Lindenfels, mich wegen der Schutzmaßnahmen seit dem 28.09.2026, der anschließenden Unterbringung und der hierzu geführten gerichtlichen Verfahren zu vertreten. Er darf die erforderlichen Akten und Befunde anfordern und mich gegenüber der Anstalt und den Gerichten vertreten. Eine Rücknahme, ein Vergleich oder eine Erklärung, ich sei mit der gesamten Behandlung einverstanden gewesen, bedarf vorher meiner Zustimmung.

Ich willige ein, dass der medizinische Dienst die für diesen Vorgang erforderlichen Befunde und Anordnungen an meinen Anwalt übermittelt. Meine Tochter soll keine Einzelheiten über die Krise bekommen. Mein Mann darf Termine abstimmen und meine Briefe weitergeben. Über die Weitergabe medizinischer Einzelheiten an ihn möchte ich jeweils mitentscheiden. Die Zustimmung zu seiner Hilfe ist keine pauschale Freigabe meiner Gesundheitsakte.

Ich habe in der Anstalt keinen allgemeinen Zugang zu E-Mail. Die in der Akte enthaltenen elektronischen Nachrichten werden von der Kanzlei, der Anstalt oder meinen Angehörigen versandt. Meine eigenen Erklärungen sind Briefe oder Gesprächsnotizen. Ich möchte vor einer gerichtlichen Einreichung den fertigen Text vorgelesen bekommen und Fehler berichtigen können.

Die bisherige Kanzlei Kappel darf die vollständige Vorgangsakte einschließlich Sende- und Empfangsnachweisen übergeben. Ich bin mit meiner Behandlung nicht in allen Punkten einverstanden, bestreite aber nicht, dass ich Ende September dringend Unterstützung brauchte.

Amira Finkbeiner. Eigenhändige Unterzeichnung am 15.10.2026; in dieser fiktiven Datei nur als ausgeschriebener Name wiedergegeben.

Eingabe 30 September

Amira Finkbeiner, SR-227/26, an die Leitung der JVA Silberrain. 30.09.2026.

Sehr geehrte Frau Seibold,

ich bitte darum, dass heute noch mit mir besprochen wird, welche Schutzmaßnahmen weiterhin nötig sind und was sich ändern kann. Ich weiß, dass Sie sich am Montag ernsthaft Sorgen machen mussten. Ich möchte weiter mit dem ärztlichen und psychologischen Dienst sprechen. Ich bitte nicht darum, mich ohne Hilfe allein zu lassen.

Der Gürtel und die normalen Bettlaken wurden mir abgenommen. Ich habe besondere Kleidung und eine andere Decke bekommen. In der ersten Nacht war mir kalt. Am nächsten Morgen wurde eine zusätzliche Decke ausgegeben. Bitte prüfen Sie, ob die Versorgung von Anfang an genügt hat und welche Bettwäsche ich nun benutzen darf. Ich möchte nicht immer nur die Antwort bekommen, man entscheide das später.

Ich möchte auch verstehen, wer mich beobachtet und welche Bereiche des Raums einsehbar sind. Die Notwendigkeit von Kontrolle kann ich nachvollziehen. Trotzdem schäme ich mich bei der Körperpflege. Bitte erklären Sie mir, wie meine Privatsphäre soweit möglich geschützt wird. Ich möchte diese Frage in Ruhe mit einer Mitarbeiterin besprechen.

Wenn ich den jetzigen Raum verlassen kann, bitte ich um einen ruhigen Platz. Ein gemeinsamer Raum könnte helfen, wenn es mit der anderen Frau passt. Ich möchte aber weder sie belasten noch die ganze Nacht durch Gespräche wach bleiben. Bitte fragen Sie sie ebenfalls. Mit freundlichen Grüßen, Amira Finkbeiner.

Anwaltliches Gespraech 15 Oktober

Kanzlei Lindenfels. Gespräch am 15.10.2026 von 10.10 bis 11.02 Uhr mit Amira Finkbeiner im Besuchsraum der JVA Silberrain. Vermerk von Xaver Lindenfels.

Frau Finkbeiner berichtet, dass sie inzwischen wieder regelmäßige Gespräche mit dem psychologischen Dienst führt. Sie möchte die Behandlung fortsetzen. Zu ihrem Zustand am 28.09. sagt sie, sie sei damals verzweifelt gewesen und habe nicht mehr richtig zuhören können. Sie hält es für nachvollziehbar, dass die Mitarbeiter sofort reagiert haben. Über einzelne Gefährdungsdetails wird in diesem anwaltlichen Vermerk bewusst nicht geschrieben.

Die Mandantin erinnert die erste Nacht als sehr kalt. Das Stationsprotokoll nennt die Ausgabe einer Schutzdecke um 19.30 Uhr und einer zweiten Decke am nächsten Morgen. Sie kann nicht sicher sagen, ob es zwischendurch eine weitere Ausgabe gab. Sie möchte, dass dies anhand der Materialliste geprüft wird. Sie sagt nicht, die erste Decke sei überhaupt nicht vorhanden gewesen.

Seit dem 01.10. lebt sie im Raum B 12 mit einer weiteren Frau. Vom Abend des 03.10. bis zum Morgen des 06.10. war eine dritte Person dort. Die Mandantin beschreibt Streit um Ruhezeiten, eine kaum abschließbare Sanitärtür und ein zugestelltes Tischende. Sie hatte einer Unterbringung mit einer Person zugestimmt, nachdem man ihr eine ruhigere Mitgefangene angekündigt hatte. Eine Zustimmung zur dritten Person erinnert sie nicht. Der Anwalt hat die beiden anderen Frauen nicht befragt.

Die Raumgröße kennt Frau Finkbeiner nicht. Sie hat ihrem Mann einmal „vielleicht zwölf Quadratmeter“ gesagt. Dies sei geschätzt gewesen. Die Zahl aus der früheren Kanzlei habe sie erst im Schriftsatz gesehen. Sie will keine falschen Maße behaupten. Besonders belastend seien die langen Abende im Raum und die Unterbrechungen der Nachtruhe gewesen.

Frau Finkbeiner berichtet außerdem, sie habe sich bei einer Begleitung am 29.09. grob behandelt gefühlt. Sie kann weder einen Namen noch eine genaue Uhrzeit nennen. Sie möchte vorerst eine sachliche Dokumentation und ein vertrauliches Gespräch. Ein konkreter körperlicher Übergriff wird in diesem Vermerk nicht festgestellt. Die Frage ist getrennt von der medizinischen Notwendigkeit der Schutzmaßnahme zu klären.

Kanzleischreiben 01 Oktober

Rechtsanwältin Sigrun Kappel, Fiktiver Mühlrain 13, 72070 Tübingen, an die JVA Silberrain. 01.10.2026. Zeichen SK 155/26.

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich vertrete Frau Finkbeiner. Mein Mandat betrifft die Unterbringung und die Abnahme persönlicher Gegenstände. Ich verlange, dass meine Mandantin umgehend in eine normale Einzelzelle verlegt wird und ihre Sachen zurückerhält. Der Ehemann hat mir erklärt, dass es ihr wieder besser gehe. Es besteht deshalb kein Grund, sie weiterhin in dieser Weise zu behandeln.

Nach meiner bisherigen Kenntnis stehen Gefangenen mindestens sieben Quadratmeter allein zur Verfügung. Die Unterbringung mit zwei anderen Frauen ist deshalb von vornherein unzulässig. Ich werde mich nicht darauf einlassen, dass Sie bei der Fläche erst die Sanitärzone abziehen oder wieder dazurechnen. Die Behörde muss eine ordentliche Zelle bereitstellen. Der Mann meiner Mandantin schätzt den Raum auf zwölf Quadratmeter.

Soweit Sie sich auf Suizidgefahr berufen, bitte ich um Vorlage einer aktuellen schriftlichen Begründung. Ein Hinweis auf den Zustand vom Montag kann nicht alle späteren Maßnahmen erklären. Ich kann die Gesundheitsakte derzeit nicht vorlegen. Die Mandantin hat mir telefonisch noch nicht alle Einzelheiten schildern können. Das soll die gebotene Abhilfe nicht verzögern.

Bitte bestätigen Sie die Umsetzung bis morgen. Andernfalls werde ich Beschwerde einlegen. Mit freundlichen Grüßen, Sigrun Kappel, Rechtsanwältin.

Kanzleinotiz vom 02.10.: Die Information über eine dritte Person war eine Ankündigung aus einem Telefonat. Ihr tatsächlicher Einzug wurde bei Fertigung dieses Schreibens noch nicht bestätigt.

Beschwerdeschrift 02 Oktober

Rechtsanwältin Sigrun Kappel. An die Strafvollstreckungskammer. 02.10.2026. Nachträglich zugeordnetes fiktives Zeichen ÜBUNG 4 StVK 307/26.

1. Beschwerde und Begehren

Für Frau Amira Finkbeiner lege ich Beschwerde gegen die Behandlung in der JVA Silberrain ein. Ich beantrage, der Anstalt unverzüglich aufzugeben, alle besonderen Maßnahmen aufzuheben, sämtliche Gegenstände herauszugeben und eine Einzelzelle mit mindestens sieben Quadratmetern zur Verfügung zu stellen. Die Beschwerde soll sofort und auch in der Hauptsache entschieden werden.

2. Gründe

Die Mandantin befand sich am Montag in einer schwierigen Lage. Mittlerweile ist nach Auskunft ihres Ehemanns eine Beruhigung eingetreten. Die Fortdauer lässt sich deshalb nicht rechtfertigen. Die Wegnahme von Bettwäsche und Gürtel sowie die Beobachtung greifen schwer in ihre Rechte ein. Die Anstalt kann nicht einfach behaupten, sie müsse die Mandantin schützen, ohne den Schutzbedarf zu belegen.

Weiter ist eine gemeinschaftliche Unterbringung in einem ungefähr zwölf Quadratmeter großen Raum geplant oder bereits erfolgt. Eine weitere Person soll hinzukommen. Nach der von mir zugrunde gelegten Sieben-Quadratmeter-Grenze ist das unzulässig. Die genaue Aufteilung des Raums ist deshalb nicht entscheidend. Die Mandantin hat einer solchen Enge nicht zugestimmt.

Eine vollständige Chronologie ist noch nicht vorhanden. Die Anstalt möge alle Unterlagen vorlegen. Ich gehe davon aus, dass das Gericht die sofortige Beschwerde nach den allgemeinen Vorschriften entscheidet. Die Rechte meiner Mandantin müssen ohne weitere Verzögerung durchgesetzt werden.

3. Anlagen

Beigefügt sind die Vollmacht aus der Vorakte und das Schreiben an die Anstalt vom 01.10.2026. Der Raumplan, medizinische Vermerke und Einzelanordnungen liegen der Kanzlei noch nicht vor. Sigrun Kappel, Rechtsanwältin.

Aktenuebergabe Kappel

Kanzlei Kappel an Kanzlei Lindenfels. Vermerk vom 16.10.2026, 08.00 Uhr. Akte SK 155/26.

Die Mandantin hat den Wechsel bestätigt. Ich übergebe die Eingaben vom 01. und 02.10., die gerichtliche Entscheidung vom 09.10. und die ergänzenden Unterlagen. Den Raumplan erhielt ich erst am 07.10. Meine Flächenangabe im ersten Schreiben beruhte auf einer telefonischen Schätzung des Ehemanns und einer älteren Notiz aus einer anderen Sache. Eine Entscheidung mit der dort genannten starren Grenze habe ich in dieser Akte nicht abgelegt.

Das Gericht hat den Schriftsatz nach seiner Mitteilung als Hauptsacheantrag und Antrag auf vorläufige Regelung behandelt. Der vorläufige Antrag wurde abgelehnt. Ich habe am 13.10.2026 eine sofortige Beschwerde an die Kammer geschickt. Eine vertiefte Prüfung der Statthaftigkeit ist nicht dokumentiert. Eine Entscheidung des Oberlandesgerichts liegt nicht vor. Die Hauptsache ist nach meinem Kenntnisstand weiter offen.

Die vollständige ärztliche Dokumentation wurde angefordert. Die Einwilligung war zunächst nur für organisatorische Auskünfte formuliert und wurde am 14.10. präzisiert. Es ist deshalb möglich, dass eine verzögerte Übersendung auf diese Rückfrage zurückgeht. Ich habe keine medizinische Aussage dazu getroffen, ob die Mandantin jetzt ohne jede weitere Beobachtung sicher wäre.

Die Mandantin hat mich gebeten, die Frage einer als grob empfundenen Begleitung zunächst zurückzustellen. Ich habe keine Strafanzeige veranlasst. Die Unterlagen enthalten die Namen der beiden Mitgefangenen nur gekürzt. Eine ungefragte Weitergabe ihrer medizinischen Daten soll vermieden werden.

Sigrun Kappel. Die Rechnung über 357,00 EUR ist nach Kanzleibuchung noch nicht ausgeglichen.

Ergaenzung und Rechtsschutz Entwurf

Rechtsanwalt Xaver Lindenfels. An die zuständige Strafvollstreckungskammer. Fiktives Zeichen ÜBUNG 4 StVK 307/26. Arbeitsentwurf vom 16.10.2026, nicht eingereicht.

1. Verfahrensklärung

Ich zeige die Übernahme der Vertretung von Amira Finkbeiner an. Die Hauptsacheeingabe vom 02.10.2026 und die nachfolgende sofortige Beschwerde sind nach ihrem tatsächlichen Rechtsschutzziel und ihrer Statthaftigkeit zu prüfen. [Den aktuellen gerichtlichen Verfahrensstand, den Umgang mit der Eingabe vom 13.10. und das konkrete heute zu verfolgende Begehren nach Akteneinsicht einsetzen.] Ein Beschluss nach § 114 Absatz 2 StVollzG wird durch seine Bezeichnung als sofortige Beschwerde nicht regulär anfechtbar.

Die Mandantin beanstandet mehrere selbständige Maßnahmen und Zeitabschnitte. Sie bestreitet den Schutzbedarf am 28.09.2026 nicht. Sie verlangt eine nachvollziehbare Prüfung der Art, Dauer und tatsächlichen Ausgestaltung jeder Einschränkung. Eine Entscheidung über medizinisch gebotene Hilfe soll durch den vorliegenden Antrag nicht verhindert werden. [Den passenden Hauptsacheantrag für noch fortdauernde und bereits erledigte Maßnahmen jeweils ausformulieren; ein Feststellungsinteresse nicht nur behaupten.]

2. Ablauf und Unterbringung

Die besonders gesicherte Unterbringung dauerte vom 28.09.2026, 18.40 Uhr, bis zum 01.10.2026, 10.20 Uhr. Diese Zeit ist vom späteren Aufenthalt im Raum B 12 zu trennen. Der Gürtel blieb nach der Folgeverfügung zunächst im Verwahrbereich. Schutzmaterial wurde ausgegeben; streitig ist, ob in der ersten Nacht ausreichendes Material rechtzeitig verfügbar war. Die spätere Ausgabe gewöhnlicher Bettwäsche erfolgte laut Liste am 04.10. Die genaue medizinische Begründung und die individuellen Überprüfungen sind vollständig beizuziehen. Belege: A1 bis A4.

Vom 01. bis 03.10. war B 12 mit zwei Personen belegt. Eine dritte Person kam am Abend des 03.10. hinzu und verließ den Raum am Morgen des 06.10. Der Bestandsplan nennt 14,20 Quadratmeter einschließlich Sanitärzone. Das Aufmaß nennt 13,86 Quadratmeter bis zur veränderten Innenwand. Beide Zahlen sind mit ihrer jeweiligen Messgrundlage zu prüfen; eine Schätzung des Ehemanns ist kein Aufmaß. Belege: A5 und A6.

3. Landesrecht und gerichtlicher Maßstab

Die materielle Prüfung richtet sich nach dem für Erwachsenenstrafvollzug einschlägigen dritten Buch des baden-württembergischen Justizvollzugsgesetzbuchs. § 67 unterscheidet die einzelnen besonderen Sicherungsmaßnahmen; § 68 betrifft die dort geregelte Einzelhaft. Die bloße Unterbringung in einem Einzelraum ist damit nicht gleichzusetzen. Für Anordnung und ärztliche Beteiligung sind §§ 70 und 71 gesondert heranzuziehen. Für die spätere gemeinsame Unterbringung ist § 13 zu prüfen. Die Anstalt soll die tatsächliche Ausnahmegrundlage, die Dauer und ihre konkrete Entscheidung erläutern.

§ 67 Absatz 5 JVollzGB Buch 3 begrenzt besondere Sicherungsmaßnahmen auf die erforderliche Dauer. Nach § 70 Absatz 2 ist bei psychischem Zustand als Anlass vor der Anordnung ärztlicher Rat einzuholen; bei Gefahr im Verzug ist die Beteiligung unverzüglich nachzuholen. Für den besonders gesicherten Haftraum verlangt § 71 Absatz 1 alsbaldigen und anschließend möglichst täglichen ärztlichen Besuch. § 68 enthält besondere Voraussetzungen für die dort geregelte Einzelhaft. Diese Anforderungen sind voneinander und von der Nachtunterbringung nach § 13 zu unterscheiden. Die am 16.10.2026 amtlich gelesene Gesamtfassung berücksichtigt die Änderung vom 10.02.2026 (GBl. Nr. 21).

Das Bundesverfassungsgericht verlangt in seinem Beschluss vom 22.03.2016, Az. 2 BvR 566/15, Rn. 17 –24, eine konkrete Befassung mit den Umständen der Unterbringung. Der Entscheidung wird hier keine bundesweit starre Quadratmetergrenze entnommen. Fläche, Sanitärabtrennung, Belegungsdauer, Einschlusszeiten und Ausweichmöglichkeiten sind deshalb mit ihren Belegen vorzutragen. [Aktuelle

Raummaße, Beschaffenheit der Sanitärtür und tatsächliche tägliche Öffnungszeiten nach Aufklärung einsetzen.]

Für den vorläufigen Rechtsschutz sind Dringlichkeit und erreichbare Regelung konkret zu benennen. Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 30.09.2024, Az. 2 BvR 150/24, Rn. 29–38, ist mit seinem tatsächlichen Verfahrenskontext auszuwerten. Er ersetzt keine Prüfung, welcher Schritt nach dem hier schon ergangenen vorläufigen Beschluss noch statthaft und sinnvoll ist. [Neue Umstände seit dem 09.10., aktueller medizinischer Stand und angemessenes vorläufiges Begehren ergänzen.]

4. Schutzbedarf und weniger belastende Gestaltung

Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 18.03.2015, Az. 2 BvR 1111/13, Rn. 29–36, verlangt eine gesonderte Rechtfertigung einzelner Sicherungsmaßnahmen und befasst sich mit konkret erforderlicher Entkleidung und Ersatzkleidung. Daraus folgt keine pauschale Freigabe gewöhnlicher Bettwäsche in jedem Gefährdungsfall. Der Beschluss vom 24.01.2008, Az. 2 BvR 1661/06, Rn. 38–43, behandelt tatsächliche Gefahr, fachärztliche Befassung und weniger belastende Alternativen im damaligen Untersuchungshaftkontext. Er kann nur mit offengelegter Übertragungsgrenze als verfassungsrechtliche Orientierung dienen; das heutige baden-württembergische Landesrecht bleibt gesondert anzuwenden.

Die ärztliche Notiz beschreibt eine ernsthafte Krise und eine zunächst notwendige enge Begleitung. Diese Angaben dürfen nicht allein mit der privaten Einschätzung des Ehemanns widerlegt werden. Die Mandantin wünscht fortgesetzte Behandlung und Gespräche. Zu prüfen bleibt, welche Gegenstände wann unter welchen Bedingungen wieder ausgegeben werden konnten, ob geeignetes Ersatzmaterial ausreichend vorhanden war und wie Schutz und Privatheit miteinander verbunden wurden.

Die vorübergehende Aufnahme einer dritten Frau wird mit einem Wasserschaden begründet. Das kann organisatorischen Handlungsbedarf erklären, beantwortet aber nicht die tatsächliche Nutzbarkeit des Raums und die individuelle Zumutbarkeit. Der Vortrag soll weder eine Mitgefangene für die Krise verantwortlich machen noch deren Gesundheitsdaten offenlegen. [Konkrete Alternative, verfügbare Räume und verbleibende Schutzbelange der Anstalt ergänzen.]

5. Anlagen und Abschluss

A1 Schutzanordnung; A2 Bekanntgabe; A3 Beobachtungsvermerk; A4 ärztliche Mitteilung; A5 Raumblatt; A6 Belegungsmitteilung; A7 Eingabe 30.09.; A8 frühere gerichtliche Eingabe; A9 Beschluss 09.10.; A10 elektronischer Zustellnachweis; A11 Gespräch 15.10.; A12 Vollmacht. Materiallisten und vollständige Behandlungsunterlagen sind angefordert und noch nicht vollständig vorhanden. Kein Anlagenverweis darf eine tatsächlich fehlende Datei als vorhanden darstellen.

Xaver Lindenfels, Rechtsanwalt. Der Text enthält ausdrücklich offene Tatsachen- und Antragsfelder. Die Mandantin muss die fertige Tatsachendarstellung vor Einreichung prüfen können.

6. Amtliche Recherchezugänge

JVollzGB Buch 3: https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-NNLBW00007CFA. BVerfG, Beschluss vom 18.03.2015, Az. 2 BvR 1111/13: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/03/rk20150318_2bvr111113.html. BVerfG, Beschluss vom 24.01.2008, Az. 2 BvR 1661/06: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2008/01/rk20080124_2bvr166106.html. Weitere zitierte Entscheidungen sind über die amtliche Entscheidungssuche mit Datum und Aktenzeichen aufzurufen. Die Randnummern und der Verfahrenskontext sind vor Einreichung abzugleichen.

Schutzanordnung 28 September

JVA Silberrain, Fiktiver Silberrain 40, 72076 Tübingen. SR-227/26. An Amira Finkbeiner. 28.09.2026, 18.40 Uhr.

1. Anordnung

Die Gefangene wird vorläufig in einem besonders gesicherten Haftraum untergebracht. Gürtel und gewöhnliche Bettlaken werden in Verwahrung genommen. Geeignete Schutzkleidung und geeignetes Bettmaterial sind bereitzustellen. Die Beobachtung wird entsprechend der ärztlich zu präzisierenden Schutzanforderung organisiert. Der medizinische Dienst wurde verständigt. Über Art und Fortdauer jeder Maßnahme wird gesondert entschieden.

2. Anlass

Frau Finkbeiner befindet sich in einer akuten Krise und äußert eine ernst zu nehmende Gefährdung ihrer eigenen Sicherheit. Der Dienst geht von unmittelbarem Handlungsbedarf aus. Die Einzelheiten der medizinischen Anamnese werden in der Gesundheitsakte geführt und nicht in diesen allgemein zugänglichen Verwaltungsauszug aufgenommen. Die Entscheidung ist eine Schutzmaßnahme und keine Disziplinarmaßnahme.

Die Anstaltsleitung stützt die besonderen Sicherungsmaßnahmen auf die einschlägigen Regelungen des JVollzGB Buch 3, insbesondere § 67. Wegen der unverzüglichen Reaktion konnte eine vollständige ärztliche Stellungnahme vor dem Vollzug nicht abgewartet werden. Die ärztliche Beteiligung wird umgehend nachgeholt. Das Ergebnis, mögliche Änderungen und die Ausgabe von Ersatzmaterial sind zu dokumentieren. Ein späterer ruhiger Eindruck ersetzt keine fachliche Bewertung.

Die Gefangene soll in verständlicher Sprache erfahren, welche Maßnahme warum besteht und wann eine neue Beurteilung stattfindet. Annemarie Seibold, stellvertretende Anstaltsleiterin.

Bekanntgabe und Verwahrung

JVA Silberrain. Ausgabevermerk SR-227/26 vom 29.09.2026.

Die Anordnung wurde Frau Finkbeiner am 28.09. um 19.00 Uhr erklärt. Wegen ihres Zustands wurde der schriftliche Text am 29.09. um 09.15 Uhr nochmals vollständig ausgehändigt und mit ihr durchgesprochen. Sie wollte zu diesem Zeitpunkt keine Empfangsunterschrift leisten. Anwesend waren Daria Mertens und Hannelore Kern. Ob die erste mündliche Bekanntgabe inhaltlich vollständig erfasst wurde, lässt sich aus diesem Vermerk nicht ableiten.

Verwahrt wurden ein Gürtel und die gewöhnlichen Bettlaken. Im Materialjournal ist am 28.09. um 19.30 Uhr die Ausgabe einer Schutzdecke und eines Satzes geeigneter Schutzkleidung eingetragen. Eine zweite Decke wurde am 29.09. um 07.10 Uhr nachgefordert und um 07.35 Uhr ausgegeben. Der Grund lautet „Kälteempfinden, zusätzliche Abdeckung“. Die Liste verzeichnet keine Temperaturmessung im Raum.

Die verwahrten Gegenstände sind weiterhin Eigentum der Gefangenen. Eine Einziehung oder Vernichtung wurde nicht angeordnet. Rückgabe und Ersatzversorgung sind nach dem jeweils aktuellen Schutzbedarf zu überprüfen. Die Verwahrungsliste enthält noch keine spätere Entscheidung über den 01.10. hinaus.

Hannelore Kern, Vollzugsdienst. Die Dokumentation beschreibt keine Selbstschädigungsmethode.

Beobachtungsnotiz 29 September

JVA Silberrain, geschützter Bereich. Auszug aus dem Dienstbericht vom 29.09.2026. Daria Mertens, Dienst von 06.00 bis 14.00 Uhr.

Um 07.05 Uhr meldete Frau Finkbeiner, dass ihr kalt sei. Eine zweite geeignete Decke wurde angefordert. Die Ausgabe ist um 07.35 Uhr bestätigt. Sie trank Tee und nahm das Frühstück teilweise an. Um 08.20 Uhr führte eine Ärztin ein Gespräch mit ihr. Die dienstliche Notiz enthält keine Diagnose. Eine eigene Bewertung, dass die Gefahr vollständig entfallen sei, wurde vom Vollzugsdienst nicht vorgenommen.

Frau Finkbeiner fragte wiederholt, wann sie den Raum verlassen könne. Ich erklärte, dass die Entscheidung nach der fachlichen Beurteilung getroffen werde. Im Nachhinein kann ich nicht sagen, ob ihr ein konkreter Zeitpunkt genannt wurde. Die Nachfrage zur Privatsphäre habe ich an die Dienstleitung weitergegeben. Sie wollte eine Erklärung durch eine Mitarbeiterin und keine Besprechung vor mehreren Personen.

Im Übergabefeld steht „ruhig, kooperativ“. Das bezieht sich auf mein beobachtetes Verhalten während dieser Schicht. Es bedeutet weder eine medizinische Entwarnung noch eine Bewertung der vorausgegangenen Nacht. Die nächtliche Beobachtungsliste ist in diesem Auszug nicht enthalten. Für eine vollständige Rekonstruktion müssen beide Listen zusammengeführt werden.

Die Gefangene berichtet am Ende der Schicht, sie habe sich bei einer Begleitung am Vorabend grob angesprochen gefühlt. Sie konnte in diesem Gespräch keine Person sicher benennen. Ich habe angeboten, die Beschwerde in Ruhe aufzunehmen. Ein Gespräch mit der Leitung ist vorgemerkt.

Belegungsmitteilung 06 Oktober

JVA Silberrain, Belegungsdienst. Vermerk vom 06.10.2026, 11.30 Uhr, Raum B 12.

Frau Finkbeiner zog am 01.10. um 10.20 Uhr aus dem besonders gesicherten Bereich in B 12. Der Raum war zu diesem Zeitpunkt mit einer weiteren Gefangenen belegt. Beide Frauen wurden zuvor angesprochen. Die Liste enthält jeweils das Kürzel „einverstanden“. Eine gesonderte schriftliche Erklärung der Mandantin über Umfang und Dauer dieses Einverständnisses liegt diesem Auszug nicht bei.

Wegen eines Wasserschadens im benachbarten Raum wurde am 03.10. um 18.00 Uhr vorübergehend eine dritte Frau aufgenommen. Sie verließ B 12 am 06.10. um 09.00 Uhr. Eine vorherige schriftliche Zustimmung von Frau Finkbeiner zur dritten Person ist nicht verzeichnet. Die andere ursprüngliche Bewohnerin äußerte gegenüber dem Dienst, sie wolle die Lage für wenige Tage mittragen. Daraus folgt keine Erklärung für Frau Finkbeiner.

Die vorübergehende Unterbringung wurde mit dem besonderen organisatorischen Bedarf und der begrenzten Zahl geeigneter Plätze begründet. Der Raum B 15 war wegen einer technischen Prüfung gesperrt. Ein genauer Termin für die Freigabe lag am 03.10. noch nicht vor. Die Belegung war als Übergangslösung gedacht; über konkrete tägliche Öffnungszeiten sagt dieser Vermerk nichts aus.

Belegungsdienst Paula Wetter. Namen und Daten der beiden weiteren Frauen sind in dieser Arbeitskopie gekürzt, da ihre persönlichen Verhältnisse nicht Gegenstand des Mandats sind.

Aerztliche Mitteilung 14 Oktober

Medizinischer Dienst der JVA Silberrain. Mitteilung vom 14.10.2026 an die bevollmächtigte Rechtsvertretung. Verfasserin Dr. Merle Auer.

Am Abend des 28.09. wurde der ärztliche Bereitschaftsdienst über eine akute Krise informiert. Eine erste telefonische Einschätzung und ein persönlicher Kontakt sind in der Gesundheitsakte dokumentiert. Ein ausführlicheres Gespräch fand am Morgen des 29.09. statt. Der Vermerk des Vollzugsdienstes ersetzt die ärztliche Dokumentation dieser Kontakte nicht. Die vollständige Behandlungsakte wird nach Abgleich der Einwilligung auf sicherem Weg gesondert übersandt.

Der Schutzbedarf wurde zunächst als erheblich eingeschätzt. Der spätere ruhigere Eindruck ließ eine stufenweise Veränderung zu, bedeutete aber keine pauschale Entwarnung für jeden Gegenstand und jede Umgebung. Am 01.10. wurde der Wechsel in einen geeigneten normalen Haftraum mit fortgesetzten Gesprächen unterstützt. Die Frage, ob eine Mitbelegung im konkreten Fall hilfreich oder belastend wirkt, sollte mit beiden Betroffenen und dem psychologischen Dienst abgestimmt werden.

Die Rückgabe gewöhnlicher Bettwäsche wurde am 04.10. befürwortet. Über den Gürtel war zunächst nach einer weiteren Beurteilung zu entscheiden. In der übermittelten Verwaltungskopie fehlt der Eintrag über die Überprüfung vom 07.10. Daraus lässt sich nicht sicher schließen, dass sie unterblieben ist; die vollständige Dokumentation muss beigezogen werden.

Aktuell ist regelmäßige Betreuung vorgesehen. Eine akute Veränderung muss sofort fachlich bewertet werden. Diese Mitteilung enthält keine Anweisung zur Selbstbehandlung und ersetzt keine laufende medizinische Betreuung. Sie entscheidet nicht über die Rechtmäßigkeit der gerichteten Anträge.

Brief Idris Finkbeiner

Idris Finkbeiner, Fiktive Hopfenzeile 17, 72108 Rottenburg. An Amira Finkbeiner. 08.10.2026.

Liebe Amira,

Nora hat die Kastanien diesmal nach Größe sortiert und behauptet, das sei schon Mathematik. Ich soll Dir unbedingt sagen, dass die kleine mit dem weißen Fleck für Dich ist. Ich habe ihr erklärt, dass es Dir nicht gut ging und dass Menschen da sind, die Dir helfen. Mehr wollte sie heute nicht wissen.

Am Telefon am Samstag klangst Du ruhiger. Ich habe der Anwältin deshalb gesagt, ich glaube, es gehe Dir etwas besser. Ich kann natürlich nicht beurteilen, ob Du wieder alles zurückbekommen solltest. Das war keine ärztliche Einschätzung. Wenn im Schreiben etwas anderes daraus geworden ist, muss ich das richtigstellen.

Die Raumgröße habe ich nur aus Deiner Beschreibung geschätzt. Ich war nie in B 12. Bei zwölf Quadratmetern dachte ich an unser altes Wohnzimmer, aber das ist kein verlässlicher Vergleich. Du hattest mir gesagt, dass vor allem nachts keine Ruhe sei und dass Du Dich beim Waschen nicht gut abschirmen könntest. Ich hätte das wohl genauso weitergeben sollen, statt eine Zahl zu nennen.

Ich bringe zum Besuch die erlaubten Unterlagen mit und frage vorher nach. Bitte sag mir, welche persönlichen Dinge ich der Kanzlei erzählen darf. Ich möchte helfen, ohne Dir das Gefühl zu geben, dass alle über Dich sprechen. Dein Idris.

Folgeverfuegung 01 Oktober

JVA Silberrain. SR-227/26. Verfügung vom 01.10.2026, 09.40 Uhr.

1. Änderung der Schutzmaßnahmen

Die Unterbringung im besonders gesicherten Haftraum endet heute mit der Verlegung nach B 12. Der Vollzug erfolgt um 10.20 Uhr. Die weitere Betreuung und die angepasste Beobachtung werden nach der ärztlichen Empfehlung organisiert. Die ursprüngliche besonders gesicherte Unterbringung wird damit nicht stillschweigend fortgesetzt.

Die gewöhnliche Bettwäsche bleibt zunächst verwahrt; geeignetes Bettmaterial wird in B 12 bereitgestellt. Die Ausgabe gewöhnlicher Bettwäsche wird nach erneuter fachlicher Rückmeldung überprüft. Der Gürtel bleibt vorerst in Verwahrung. Für beide Gegenstände sind die Gründe und das Ergebnis der nächsten Überprüfung getrennt zu dokumentieren. Eine unbefristete pauschale Rückgabesperre wird nicht angeordnet.

2. Gemeinsame Unterbringung

Die Mandantin soll zunächst mit einer weiteren Gefangenen in B 12 leben. Beide Personen sind anzuhören. Die Rückmeldung des psychologischen Dienstes wird in die weitere Planung einbezogen. Bei erheblichen Spannungen ist die Abteilung unverzüglich zu informieren. Eine Gemeinschaftsunterbringung ersetzt keine medizinische Betreuung und macht die Mitgefangene nicht für die Sicherheit von Frau Finkbeiner verantwortlich.

Nachtrag vom 04.10., 13.20 Uhr: Gewöhnliche Bettwäsche wurde nach medizinischer Rückmeldung ausgegeben. Über den Gürtel steht eine weitere dokumentierte Entscheidung aus. Annemarie Seibold.

Beschluss 09 Oktober

Fiktives Gerichtsdokument. Strafvollstreckungskammer. Zeichen ausschließlich für diese Arbeitsakte: ÜBUNG 4 StVK 307/26. Beschluss vom 09.10.2026.

1. Tenor

Der Antrag auf vorläufige Aufhebung sämtlicher Schutzmaßnahmen und Zuweisung einer Einzelzelle wird abgelehnt. Über den Hauptsacheantrag wird nach Eingang weiterer Unterlagen entschieden.

2. Gründe

Nach Mitteilung der Anstalt bestand eine erhebliche Eigengefährdung. Die Gefangene wurde inzwischen aus dem besonders gesicherten Bereich verlegt. Eine aktuelle fachliche Stellungnahme der Antragstellerseite liegt nicht vor. Der Ehemann kann die Gefährdung nicht medizinisch einschätzen. Die Kammer sieht deshalb keinen Anlass, der Anstalt vorläufig die Rückgabe sämtlicher Gegenstände aufzugeben.

Die Anstalt gibt für B 12 eine Gesamtfläche von 14,20 Quadratmetern an. Bei der inzwischen wieder bestehenden Doppelbelegung errechnen sich rechnerisch 7,10 Quadratmeter pro Person. Die Kammer hält diese Angabe für ausreichend, um eine dringliche unzumutbare Enge im vorliegenden Eilverfahren zu verneinen. Den abweichenden Planstand, den Anteil der Sanitärzone und die vorübergehende Dreifachbelegung hat sie noch nicht näher aufgeklärt. Die genauen Einschlusszeiten bleiben dem Hauptsacheverfahren vorbehalten.

Die begehrte Einzelunterbringung und vollständige Rückgabe würde wesentliche Teile des Hauptbegehrens vorwegnehmen. Eine weitere vorläufige Regelung wird nicht getroffen. Das Gericht hat die vollständige ärztliche Dokumentation noch nicht beigezogen. Eine Entscheidung über Schadensersatz oder eine Feststellung eines Übergriffs ist nicht Gegenstand dieses Beschlusses.

Dr. Gundula Ehrenfeld, Richterin. Die Entscheidung ist erfunden und keine zitierbare Rechtsprechungsquelle.

Postjournal und Empfang

Kanzlei Kappel. Fiktiver Auszug aus dem Postjournal vom 16.10.2026. Vorgang SK 155/26.

Am 02.10. um 15.02 Uhr ging der Schriftsatz mit der Überschrift „Beschwerde“ elektronisch bei der Strafvollstreckungskammer ein. Die technische Eingangsbestätigung nennt zwei Anlagen. Am 05.10. teilte die Geschäftsstelle mit, der Vorgang werde als Hauptsacheantrag und vorläufiges Begehren unter ÜBUNG 4 StVK 307/26 geführt. Eine andere Gerichtszuständigkeit wurde damit nicht festgestellt.

Der Beschluss vom 09.10. ging am 12.10. um 08.51 Uhr in der Kanzlei ein. Rechtsanwältin Kappel gab das elektronische Empfangsbekenntnis mit Zustelldatum 12.10.2026 ab. Die Mandantin erhielt die weitergeleitete Kopie nach Stationsvermerk am 14.10. Die Daten sind getrennt zu erfassen.

Am 13.10. um 17.08 Uhr wurde ein Schriftsatz „Sofortige Beschwerde“ übermittelt. Er beantragt die Aufhebung des Beschlusses vom 09.10. und verweist auf die erste Eingabe. Weitere Tatsachen oder Anlagen sind nicht beigefügt. Ein Vermerk zur Statthaftigkeit liegt in der Papierakte nicht. Eine Entscheidung über diese Eingabe wurde bis zum 16.10. um 08.00 Uhr nicht empfangen.

Der vorliegende Ausdruck berechnet keine Frist und bestätigt keine Zulässigkeit. Er enthält keine echten elektronischen Postfachkennungen oder Signaturdaten.

Interner Ablauf Schutzbereich

JVA Silberrain. Arbeitsanweisung der Abteilung B, Auszug vom 01.07.2026, übermittelt am 07.10.2026. Kein amtlicher Gesetzes- oder Verordnungstext.

Über die Ausgabe geeigneter Ersatzkleidung und geeigneten Bettmaterials ist eine Materialliste zu führen. Beschwerden über Kälte, Unverträglichkeit oder unzureichenden Sichtschutz werden an die Dienstleitung und gegebenenfalls an den medizinischen Dienst weitergegeben. Die bloße Verwahrung eines Gegenstands ist kein Grund, notwendige Ersatzversorgung zu unterlassen.

Anordnung, tatsächlicher Vollzug, spätere Änderung und Beendigung besonderer Sicherungsmaßnahmen sind getrennt einzutragen. Ein allgemeiner Vermerk „ruhig“ ersetzt keine fachliche Entscheidung. Für den besonders gesicherten Bereich werden die ärztlichen Kontakte in der Gesundheitsakte und die organisatorischen Kontakte im Stationsjournal dokumentiert. Eine Arbeitskopie kann deshalb unvollständig sein.

Vor gemeinsamer Unterbringung sind mögliche schädliche Einflüsse, Zustimmung soweit erforderlich und die Situation aller Betroffenen zu prüfen. Eine Mitgefangene übernimmt keine medizinische Überwachungspflicht. Bei zeitweiser Mehrfachbelegung aus organisatorischem Anlass dokumentiert der Belegungsdienst Beginn, Ende und Alternativen. Eine Hausanweisung schafft keine von den gesetzlichen Voraussetzungen unabhängige Eingriffsbefugnis.

Die Arbeitsanweisung enthält keine feste Quadratmetergrenze. Raumpläne und tatsächliche Belegung sind zusammen mit den weiteren Unterbringungsbedingungen zu betrachten.

Rechnung Kappel 10 Oktober

Kanzlei Kappel, Fiktiver Mühlrain 13, 72070 Tübingen. Rechnung SK-2026-87 vom 10.10.2026 an Amira Finkbeiner.

Für die vereinbarte erste Beratung und außergerichtliche Korrespondenz wird ein Nettohonorar von 300,00 EUR berechnet. Hinzu kommen 19 Prozent Umsatzsteuer, 57,00 EUR. Der Gesamtbetrag beträgt 357,00 EUR. Die Vereinbarung datiert vom 01.10.2026 und soll mit der übrigen Mandatsakte übergeben werden. Die vorliegende Rechnung ist keine vollständige gerichtliche Gebührenabrechnung.

Zahlungsstand am 16.10.2026: offen. Idris Finkbeiner hat um eine kurze Erläuterung gebeten, welche Tätigkeiten erfasst sind und ob ein weiterer Betrag zu erwarten ist. Eine Zahlungszusage des Ehemanns ist nicht dokumentiert. Er ist nicht automatisch Schuldner der Rechnung, nur weil er die organisatorische Kommunikation übernommen hat.

Auf der Rechnung ist für diese Übungsakte bewusst keine echte Bankverbindung abgebildet. Die Kostenfrage ist von der dringlichen Schutz- und Unterbringungsprüfung zu trennen. Eine Erstattung durch die Staatskasse oder die Anstalt wird nicht zugesagt.

Raumblatt B12 und Aufmass

JVA Silberrain, technischer Dienst. Raum B 12. Zusammenstellung vom 07.10.2026 durch Benno Stadel.

1. Bestandsplan

Der Bestandsplan von 2018 nennt 4,00 m mal 3,55 m und damit 14,20 m² Gesamtfläche einschließlich einer mit 1,80 m² bezeichneten Sanitärzone. Eine Änderung der Installationswand ist darin nicht eingetragen. Der Ausdruck enthält keine Bestätigung, dass diese Maße nach der Reparatur 2024 unverändert geblieben sind.

2. Aufmaß vom 07.10.2026

Das heutige Aufmaß zwischen den Innenflächen ergibt 3,96 m mal 3,50 m und damit 13,86 m². Die Sanitärzone einschließlich Wandanteil wurde mit 1,92 m² angesetzt. Der verbleibende rechnerische Bereich beträgt 11,94 m². Das ist eine technische Flächenaufteilung, keine rechtliche Festlegung einer Mindestfläche. Feste Möbel, Verkehrsflächen und nutzbare Bereiche sind gesondert zu betrachten.

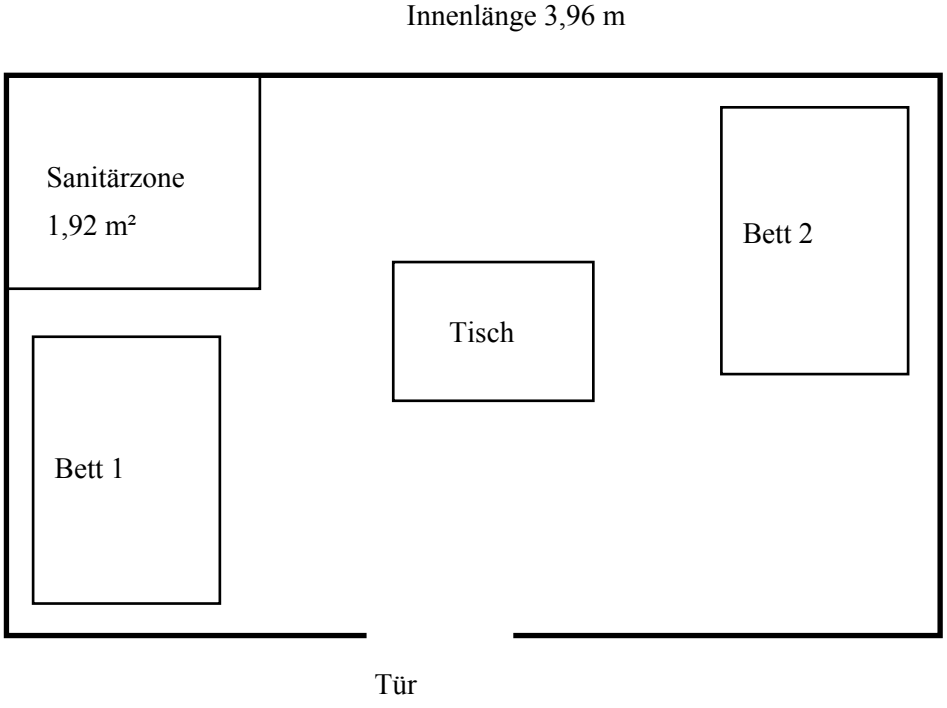
Die Sanitärtür schließt nach Sichtprüfung nicht vollständig; der Spalt an der Schlossseite beträgt ungefähr zwei Zentimeter. Der Reparaturauftrag wurde am selben Tag angelegt. Ob die Tür während der Dreifachbelegung in gleicher Weise stand, ist nicht dokumentiert. Das Fenster lässt sich nur begrenzt öffnen. Luftmessungen wurden bei diesem Termin nicht vorgenommen.

3. Einrichtung und Nutzung

Im Raum stehen zwei reguläre Betten, ein vorübergehend aufgestelltes drittes Bett, ein Tisch und drei Stühle. Das dritte Bett wurde am 06.10. wieder entfernt. Die vorhandene Skizze zeigt den Zustand nach der Entfernung. Für den Zeitraum davor sind Fotos angefordert; sie liegen dieser Akte noch nicht bei. Eine schematische Zeichnung ist dem Aufmaß beigefügt, aber nicht maßstabsgerecht. Aus der reinen Flächenzahl lassen sich die täglichen Einschlusszeiten nicht ableiten.

Raum B 12 nach Entfernung des dritten Bettes

Schematische Orientierung zum Aufmaß vom 07.10.2026. Nicht maßstabsgerecht. Die Zeichnung zeigt den späteren Zustand und belegt keine frühere Möblierung.



Innenbreite 3,50 m; Bestandsplan und Aufmaß nicht vermischen.

Die Position des vorübergehenden dritten Bettes ist in dieser Skizze nicht rekonstruiert. Fotos oder eine datierte Belegungsskizze für den 03. bis 06.10. sind angefordert. Die Sanitärtür wurde bei der Besichtigung als nicht vollständig schließend beschrieben.

Datei: 21_Bitte_um_Hilfe_fuer_meine_Frau.eml

Von	Idris Finkbeiner <idris.finkbeiner@postfach.example>
An	s.kappel@kanzlei-kappel.example
Datum	Thu, 01 Oct 2026 10:30:00 +0200
Betreff	Bitte um Hilfe für meine Frau

Sehr geehrte Frau Kappel, meine Frau möchte anwaltliche Unterstützung. Sie hat mir am Telefon gesagt, dass sie bald in einen anderen Raum komme. Ich weiß nicht, welche Gegenstände sie dann zurückbekommt. Bitte besprechen Sie das mit ihr und nicht nur mit mir. Sie möchte nicht, dass unsere Tochter medizinische Einzelheiten erfährt. Ich habe keine Unterlagen über die genaue Gefahr und möchte diese auch nicht selbst bewerten. Heute klang sie ruhiger. Das ist mein persönlicher Eindruck nach einem kurzen Gespräch. Wenn Sie eine Vollmacht brauchen, bitte ich um den für die JVA vorgesehenen Weg. Freundliche Grüße, Idris Finkbeiner.

Datei: 22_Aufmass_B_12_und_aelterer_Planstand.eml

Von	Benno Stadel <technik@jva-silberrain.example>
An	s.kappel@kanzlei-kappel.example
Datum	Wed, 07 Oct 2026 10:30:00 +0200
Betreff	Aufmaß B 12 und älterer Planstand

Sehr geehrte Frau Kappel, anbei erhalten Sie unsere Zusammenstellung. Die Zahl 14,20 stammt aus dem Bestandsplan, die Zahl 13,86 aus dem heutigen Aufmaß. Beide enthalten zunächst die Sanitärzone. Bitte verwenden Sie nicht eine Zahl aus der einen Fassung und einen Abzug aus der anderen, ohne das zu erläutern. Das dritte Bett war beim Aufmaß bereits entfernt. Die Tür zur Sanitärzone wurde beanstandet und ein Reparaturauftrag angelegt. Über den tatsächlichen Zustand an früheren Tagen kann ich nur nach den Dienstnotizen Auskunft geben. Der technische Dienst bewertet keine rechtliche Mindestfläche. Mit freundlichen Grüßen, Benno Stadel.

Datei: 23_Zeitweilige_dritte_Belegung.eml

Von	Paula Wetter <belegung@jva-silberrain.example>
An	s.kappel@kanzlei-kappel.example
Datum	Tue, 06 Oct 2026 10:30:00 +0200
Betreff	Zeitweilige dritte Belegung

Sehr geehrte Frau Kappel, die dritte Frau hat B 12 heute Morgen verlassen. Den Ablauf finden Sie in der Anlage. Ursache war der Wasserschaden im benachbarten Bereich. Für die ursprüngliche Doppelbelegung enthält die Liste ein Einverständniskürzel, für die dritte Person nicht. Wir können aus dem Kürzel nicht nachträglich eine umfassendere Zustimmung erstellen. Die technische Sperrung von B 15 wird gesondert dokumentiert. Wenn Sie eine weitergehende Auskunft zu Alternativen benötigen, leiten wir die Anfrage an die zuständige Leitung weiter. Die Gesundheitsdaten der anderen Frauen werden nicht ungeprüft mitgegeben. Mit freundlichen Grüßen, Paula Wetter.

Datei: 24_Mitteilung_und_vollstaendige_Behandlungsunterlagen.eml

Von	"Dr. Merle Auer" <medizin@jva-silberrain.example>
An	x.lindenfels@kanzlei-lindenfels.example
Datum	Fri, 16 Oct 2026 10:30:00 +0200
Betreff	Mitteilung und vollständige Behandlungsunterlagen

Sehr geehrter Herr Lindenfels, die ergänzte Einwilligung ist eingegangen. Die beigefügte Mitteilung dient der ersten Orientierung. Die vollständige Behandlungsakte folgt gesondert auf sicherem Weg. Bitte trennen Sie die Befürwortung einer Verlegung aus dem besonders gesicherten Bereich von einer Aussage über jeden einzelnen Gegenstand. Wir haben keine generelle Entwarnung für jede Situation erklärt. Die regelmäßigen Gespräche laufen weiter. Eine mögliche aktuelle Verschlechterung wird unabhängig vom gerichtlichen Verfahren sofort behandelt. Ihre Bitte um den vollständigen Eintrag vom 07.10. wurde an die Dokumentationsstelle gegeben. Mit freundlichen Grüßen, Merle Auer.

Datei: 25_Entscheidung_zum_Eilverfahren.eml

Von	Sigrun Kappel <s.kappel@kanzlei-kappel.example>
An	idris.finkbeiner@postfach.example
Datum	Mon, 12 Oct 2026 10:30:00 +0200
Betreff	Entscheidung zum Eilverfahren

Sehr geehrter Herr Finkbeiner, das Gericht hat den vorläufigen Antrag abgelehnt. Den Beschluss füge ich bei. Der Hauptsacheantrag bleibt offen. Bitte leiten Sie daraus nicht ab, die gesamte bisherige Behandlung sei abschließend rechtmäßig festgestellt. Die Kammer hat bestimmte Tatsachen noch nicht aufgeklärt. Ich werde den weiteren Schritt mit Ihrer Frau besprechen. Sie haben gefragt, ob die drei Tage mit einer weiteren Person nun „weg“ seien. Nein, der Zeitraum bleibt Teil der Akte. Welche gerichtliche Entscheidung dazu beantragt werden kann, muss gesondert geprüft werden. Mit freundlichen Grüßen, Sigrun Kappel.

Datei: 26_Meine_Schaetzung_war_keine_Messung.eml

Von	Idris Finkbeiner <idris.finkbeiner@postfach.example>
An	x.lindenfels@kanzlei-lindenfels.example
Datum	Tue, 13 Oct 2026 10:30:00 +0200
Betreff	Meine Schätzung war keine Messung

Sehr geehrter Herr Lindenfels, ich möchte meine frühere Angabe richtigstellen. Ich habe den Raum nie gesehen und keine zwölf Quadratmeter gemessen. Die Zahl war ein Vergleich mit einer früheren Wohnung. Auch meine Aussage, es gehe meiner Frau besser, sollte keine ärztliche Entwarnung sein. Ich habe ihr den beigefügten Brief geschrieben, damit sie weiß, was ich erzählt habe. Sie soll entscheiden, welche persönlichen Details an die Kanzlei gehen. Bitte fragen Sie sie selbst, ob sie eine gemeinsame Unterbringung weiterhin möchte. Ich könnte mir denken, dass ihr Gesellschaft hilft, aber ich bin nicht an ihrer Stelle. Freundliche Grüße, Idris Finkbeiner.

Datei: 27_Ausgabe_von_Ersatzmaterial.eml

Von	Daria Mertens <abteilung@jva-silberrain.example>
An	x.lindenfels@kanzlei-lindenfels.example
Datum	Wed, 14 Oct 2026 10:30:00 +0200
Betreff	Ausgabe von Ersatzmaterial

Sehr geehrter Herr Lindenfels, ich übersende die Beobachtungsnotiz zu meiner Schicht. Die erste Schutzdecke war laut Materialliste vorhanden. Eine zusätzliche wurde am Morgen angefordert und ausgegeben. Ob die erste Versorgung ausreichend war, kann ich nicht allein aus dem Wort „ausgegeben“ beurteilen. Eine Temperaturmessung ist nicht eingetragen. Bitte berücksichtigen Sie, dass mein Vermerk „ruhig“ nur die eigene Beobachtung beschreibt und nicht eine ärztliche Entscheidung ersetzt. Die Nachtliste ist eine andere Unterlage. Wir suchen sie heraus und lassen sie über die zuständige Stelle zugänglich machen. Mit freundlichen Grüßen, Daria Mertens.

Datei: 28_Konkrete_Unterlagen_und_aktueller_Stand.eml

Von	Rechtsanwalt Xaver Lindenfels <x.lindenfels@kanzlei-lindenfels.example>
An	leitung@jva-silberrain.example
Datum	Thu, 15 Oct 2026 10:30:00 +0200
Betreff	Konkrete Unterlagen und aktueller Stand

Sehr geehrte Frau Seibold, bitte teilen Sie den aktuellen Stand jeder noch bestehenden besonderen Maßnahme mit. Benötigt werden die Anordnungen und Änderungen, vollständige Beobachtungs- und Materiallisten, die ärztliche Beteiligung sowie die dokumentierten Alternativen zur zeitweisen Dreifachbelegung. Wir unterstellen weder das Fehlen medizinischer Hilfe noch eine uneingeschränkte Rückgabefähigkeit sämtlicher Gegenstände. Bitte sichern Sie die unterschiedlichen Raumplanstände und etwaige Fotos mit ihrer Datierung. Die Mandantin möchte den Schutz ihrer Privatsphäre besprechen. Dieses Anliegen soll nicht als Ablehnung notwendiger Hilfe verstanden werden. Mit freundlichen Grüßen, Xaver Lindenfels.

Datei: 29_Zwischennachricht_zu_Ihrer_Anfrage.eml

Von	Annemarie Seibold <leitung@jva-silberrain.example>
An	x.lindenfels@kanzlei-lindenfels.example
Datum	Fri, 16 Oct 2026 10:30:00 +0200
Betreff	Zwischennachricht zu Ihrer Anfrage

Sehr geehrter Herr Lindenfels, die derzeitige Doppelbelegung besteht fort; die dritte Person wurde am 06.10. verlegt. Gewöhnliche Bettwäsche wird seit dem 04.10. verwendet. Die Dokumentation zum Gürtel wird heute mit dem medizinischen Dienst abgeglichen. Wir möchten daraus keine undatierte pauschale Bestätigung machen. Die Reparatur an der Sanitärtür ist beauftragt, aber noch nicht als erledigt zurückgemeldet. Ein Gespräch zur Privatsphäre ist für den 19.10. vorgesehen, sofern Frau Finkbeiner damit einverstanden ist. Die persönliche Anhörung der Mandantin und der Mitgefangenen wird nicht durch diesen Schriftverkehr ersetzt. Mit freundlichen Grüßen, Annemarie Seibold.

Datei: 30_Vollmacht_und_noch_offene_Rueckfragen.eml

Von	Elif Buchner <assistenz@kanzlei-lindenfels.example>
An	x.lindenfels@kanzlei-lindenfels.example
Datum	Fri, 16 Oct 2026 10:30:00 +0200
Betreff	Vollmacht und noch offene Rückfragen

Herr Lindenfels, die Vollmacht ist eingegangen. Ich habe sie der Akte beigefügt. In unserer Übersicht sind Zustellung an die Voranwältin und spätere Ausgabe an die Mandantin getrennt erfasst. Für die Eingabe vom 13.10. fehlt eine Antwort des Gerichts. Ich habe keine neue Frist aus dem Wort „Beschwerde“ berechnet. Die Mandantin möchte den fertigen Text vorgelesen bekommen; dafür soll ein Gesprächstermin vereinbart werden. Die Tabellen mit den Raumangaben lassen beide Planstände stehen. Bitte markieren Sie nach der fachlichen Prüfung, welche Unterlagen als Anlagen eingereicht werden sollen. Elif Buchner.

Datei: 31_Arbeitsuebersicht_Belegung_und_Oeffnungszeiten.eml

Von	Paula Wetter <belegung@jva-silberrain.example>
An	x.lindenfels@kanzlei-lindenfels.example
Datum	Thu, 15 Oct 2026 10:30:00 +0200
Betreff	Arbeitsübersicht Belegung und Öffnungszeiten

Sehr geehrter Herr Lindenfels, beigefügt ist die tabellarische Arbeitsübersicht aus dem Belegungsdienst. Die Zeiträume sind aus den bezeichneten Übergaben übernommen. Die täglich eingetragenen Zeiten außerhalb des Raums stammen aus dem Stationsjournal; ein leeres Feld bedeutet fehlende Übertragung, nicht null Minuten. Die Übersicht enthält keine medizinische Beurteilung und entscheidet nicht, ob die Fläche rechtlich genügt. Die beiden Messstände bleiben getrennt. Falls Sie einen einzelnen Tag beanstanden, können wir den passenden Originaljournalauszug anfordern. Bitte verwenden Sie die Summen nur unter Beachtung der Erläuterung. Mit freundlichen Grüßen, Paula Wetter.

Datei: 32_Aktenwechsel_und_chronologische_Uebersicht.eml

Von	Sigrun Kappel <s.kappel@kanzlei-kappel.example>
An	x.lindenfels@kanzlei-lindenfels.example
Datum	Fri, 16 Oct 2026 10:30:00 +0200
Betreff	Aktenwechsel und chronologische Übersicht

Sehr geehrter Kollege Lindenfels, anbei sind mein Übergabevermerk und die von Ihrer Mitarbeiterin zusammengestellte Chronologie mit meinen bestätigten Versanddaten. Die Tatsachen aus der JVA habe ich damit nicht persönlich bestätigt. Meine erste Eingabe enthielt noch keine vollständigen ärztlichen Unterlagen und keinen Raumplan. Ich bitte, die Ausgangsfassungen zu erhalten, damit der Verlauf nachvollziehbar bleibt. Die gesonderte Honorarvereinbarung wird in einem zweiten Übermittlungsweg nachgereicht. Die Mandantin hat mich nicht zu einem Vergleich oder zur Rücknahme ermächtigt. Mit kollegialen Grüßen, Sigrun Kappel.

Amira Finkbeiner Ereignisse

Stand 2026-10-16

Datum	Ereignis	Belegdatei	Einordnung
2026-09-28	Schutzanordnung 18.40	09_Schutzanordnung_28_September.pdf	Verschiedene Maßnahmen getrennt
2026-09-29	Schriftliche Aushändigung 09.15	10_Bekanntgabe_und_Verwahrung.pdf	Vorherige Erklärung am Vorabend
2026-09-29	Zusätzliche Decke 07.35	10_Bekanntgabe_und_Verwahrung.pdf	Erste Decke laut Liste vorhanden
2026-09-30	Eingabe an Anstaltsleitung	03_Eingabe_30_September.docx	Fortgesetzte Behandlung gewünscht
2026-10-01	Verlegung nach B 12 um 10.20	15_Folgeverfuegung_01_Oktober.pdf	Ende besonders gesicherter Unterbringung
2026-10-02	Gerichtseingang 15.02	17_Postjournal_und_Empfang.pdf	Schriftsatzüberschrift nicht Rechtsbehelfprüfung
2026-10-03	Dritte Person ab 18.00	12_Belegungsmitteilung_06_Oktober.pdf	Keine Zustimmung der Mandantin verzeichnet
2026-10-04	Gewöhnliche Bettwäsche ausgegeben	15_Folgeverfuegung_01_Oktober.pdf	Gürtel gesondert
2026-10-06	Dritte Person verlässt Raum 09.00	12_Belegungsmitteilung_06_Oktober.pdf	Doppelbelegung besteht fort
2026-10-07	Aufmaß Raum B 12	20_Raumblatt_B12_und_Aufmass.pdf	Planstandabweichung
2026-10-09	Vorläufiger Antrag abgelehnt	16_Beschluss_09_Oktober.pdf	Hauptsache offen
2026-10-12	Zustellung an Voranwältin	17_Postjournal_und_Empfang.pdf	Elektronisches Empfangsbekenntnis

Datum	Ereignis	Belegdatei	Einordnung
2026-10-13	Sofortige Beschwerde übermittelt	17_Postjournal_und_Empfang.pdf	Statthaftigkeit nicht dokumentiert
2026-10-14	Medizinische Mitteilung	13_Aerztliche_Mitteilung_14_Oktober.pdf	Vollständige Akte folgt
2026-10-15	Anwaltliches Gespräch	04_Anwaltliches_Gespraech_15_Oktober.docx	Maße aus Erinnerung nicht bestätigt
2026-10-16	Übernahme durch neue Kanzlei	07_Aktenuebergabe_Kappel.docx	Kein neues Gerichtsergebnis

Vorläufige Zuordnung zum Entwurf

Anlage	Datei	Gegenstand	Status
A1	09_Schutzanordnung_28_September.pdf	Schutzanordnung 28 September	Zuordnung vor Einreichung prüfen
A2	10_Bekanntgabe_und_Verwahrung.pdf	Bekanntgabe und Verwahrung	Zuordnung vor Einreichung prüfen
A3	11_Beobachtungsnotiz_29_September.pdf	Beobachtungsnotiz 29 September	Zuordnung vor Einreichung prüfen
A4	13_Aerztliche_Mitteilung_14_Oktober.pdf	Aerztliche Mitteilung 14 Oktober	Zuordnung vor Einreichung prüfen
A5	20_Raumblatt_B12_und_Aufmass.pdf	Raumblatt B12 und Aufmass	Zuordnung vor Einreichung prüfen
A6	12_Belegungsmitteilung_06_Oktober.pdf	Belegungsmitteilung 06 Oktober	Zuordnung vor Einreichung prüfen
A7	03_Eingabe_30_September.docx	Eingabe 30 September	Zuordnung vor Einreichung prüfen
A8	06_Beschwerdeschrift_02_Oktober.docx	Beschwerdeschrift 02 Oktober	Zuordnung vor Einreichung prüfen
A9	16_Beschluss_09_Oktober.pdf	Beschluss 09 Oktober	Zuordnung vor Einreichung prüfen
A10	17_Postjournal_und_Empfang.pdf	Postjournal und Empfang	Zuordnung vor Einreichung prüfen
A11	04_Anwaltliches_Gespraech_15_Oktober.docx	Anwaltliches Gespraech 15 Oktober	Zuordnung vor Einreichung prüfen

Anlage	Datei	Gegenstand	Status
A12	02_Vollmacht_und_Vertraulichkeit.docx	Vollmacht und Vertraulichkeit	Zuordnung vor Einreichung prüfen

Zeit seit dokumentiertem Ereignis

Stand 2026-10-16

Datum	Ereignis	Kalendertage bis Stand	Bedeutung
2026-09-28	Schutzanordnung 18.40	18	Keine gesetzliche Fristberechnung
2026-09-29	Schriftliche Aushändigung 09.15	17	Keine gesetzliche Fristberechnung
2026-09-29	Zusätzliche Decke 07.35	17	Keine gesetzliche Fristberechnung
2026-09-30	Eingabe an Anstaltsleitung	16	Keine gesetzliche Fristberechnung
2026-10-01	Verlegung nach B 12 um 10.20	15	Keine gesetzliche Fristberechnung
2026-10-02	Gerichtseingang 15.02	14	Keine gesetzliche Fristberechnung
2026-10-03	Dritte Person ab 18.00	13	Keine gesetzliche Fristberechnung
2026-10-04	Gewöhnliche Bettwäsche ausgegeben	12	Keine gesetzliche Fristberechnung
2026-10-06	Dritte Person verlässt Raum 09.00	10	Keine gesetzliche Fristberechnung
2026-10-07	Aufmaß Raum B 12	9	Keine gesetzliche Fristberechnung
2026-10-09	Vorläufiger Antrag abgelehnt	7	Keine gesetzliche Fristberechnung

Datum	Ereignis	Kalendertage bis Stand	Bedeutung
2026-10-12	Zustellung an Voranwältin	4	Keine gesetzliche Fristberechnung
2026-10-13	Sofortige Beschwerde übermittelt	3	Keine gesetzliche Fristberechnung
2026-10-14	Medizinische Mitteilung	2	Keine gesetzliche Fristberechnung
2026-10-15	Anwaltliches Gespräch	1	Keine gesetzliche Fristberechnung
2026-10-16	Übernahme durch neue Kanzlei	0	Keine gesetzliche Fristberechnung

Hinweise zur Benutzung

Thema	Erläuterung
Bearbeitungsstand	16.10.2026. Zusammengestellt in der übernehmenden Kanzlei. Originalfassungen bleiben erhalten.
Chronologie	Entscheidungsdatum, Bekanntgabe, Kanzleizustellung und Weitergabe sind unterschiedliche Ereignisse. Die Datendifferenz zählt Kalendertage bis zum Stand und ist keine Rechtsbehelfsfrist.
Anlagen	A1 bis A12 sind vorläufige Kennungen des bearbeitbaren Schriftsatzes. Eine Zuordnung bestätigt weder die Richtigkeit der Quelle noch eine erfolgreiche Einreichung.
Offene Felder	Ein leeres Tatsachenfeld ist unbekannt, nicht null und nicht zugestanden. Rückfragen sind anhand der Originalunterlagen zu beantworten.
Weitere Arbeit	Nach Eingang neuer Unterlagen Datum, Herkunft und Bezug ergänzen. Eine frühere Aussage wird nicht still überschrieben. Formeln nur auf tatsächliche Datumswerte anwenden.

Technische Flächenberechnung

Planstand	Gesamt m²	Sanitär m²	Personen	Restfläche m²	Rest je Person m²
B 12 Plan 2018	14.20	1.80	2	12.40	6.20
B 12 Aufmaß 07.10.	13.86	1.92	2	11.94	5.97
B 12 Aufmaß, drei Personen	13.86	1.92	3	11.94	3.98

Quelle 20_Raumblatt_B12_und_Aufmass.pdf

Kalenderdaten der Unterbringung

Von	Bis Stand oder Wechsel	Personen	Dokumentierter Ablauf
2026-09-28	2026-10-01	1	Besonders gesicherter Raum; Uhrzeiten 18.40/10.20
2026-10-01	2026-10-03	2	B 12; dritter Einzug erst03.10.18.00
2026-10-03	2026-10-06	3	B 12; dritte Person bis06.10.09.00
2026-10-06	2026-10-16	2	B 12; aktueller Zustand bisStichtag

Übertragene Kontakt und Öffnungsminuten

Datum	Kontaktminuten	Minuten außerhalb	Beleg oder Lücke
2026-10-01	20	60	B-1001; Wechsel aus Schutzbereich
2026-10-02	40	90	B-1002
2026-10-03	30	60	B-1003; dritte Person ab18.00
2026-10-04	15	45	B-1004; Sonntagsablauf
2026-10-05			B-1005 im Auszug nicht enthalten
2026-10-06	25	75	B-1006; dritte Person bis09.00
2026-10-07	30	90	B-1007; technischer Termin nicht eingerechnet
2026-10-08	40	90	B-1008
2026-10-09	25	60	B-1009
2026-10-10	15	60	B-1010
2026-10-11	15	45	B-1011

Datum	Kontaktminuten	Minuten außerhalb	Beleg oder Lücke
2026-10-12	30	90	B-1012
2026-10-13	40	90	B-1013
2026-10-14	30	90	B-1014
2026-10-15	52	90	B-1015; Anwalt10.10bis11.02
2026-10-16			Tag noch nicht abgeschlossen
Erfasste Minuten	407	1035	Nur vorhandene Einträge; fehlende Tage nicht aufgefüllt
Fehlende Felder	2	2	Leere Felder sind unbekannt und keine Nullwerte

Hinweise zur Benutzung

Thema	Erläuterung
Herkunft	Arbeitsauszug der fiktiven Anstalt aus Raumblatt, Belegungsdienst und Stationsjournal. Es handelt sich nicht um eine vollständige Gesundheits- oder Vollzugsakte.
Messwerte	Die Raumwerte werden aus dem jeweils bezeichneten Plan übernommen. Gesamtfläche minus Sanitärfläche ist eine technische Rechengröße. Es gibt keine automatische rechtliche Ampel.
Zeiträume	Die Periodentabelle zeigt Kalenderdatendifferenzen, keine auf volle Tage gerundeten Haftzeiten. Uhrzeiten stehen in den Belegtexten. Raumflächen werden technisch berechnet; keine Formel entscheidet über Menschenwürde oder Rechtmäßigkeit. Kontaktminuten sind nicht identisch mit Öffnungsminuten. Fehlende Übertragungen bleiben leer und dürfen nicht als null behandelt werden.
Fehlende Einträge	Leere Kontakt- oder Öffnungsminuten werden nicht als null summiert. Eine Null steht für einen dokumentierten Nullwert. Ein fehlender Tag ist nicht durch einen Nachbartag zu ersetzen.
Nächster Schritt	Fehlende Journalauszüge, aktuelle Anordnungen und konkrete Alternativen anfordern. Die Rechnung ersetzt keine Prüfung von Landesrecht, Schutzbedarf, Privatheit oder Rechtsschutz.